

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5278/2533

นาง เพ็ญ น ชุติ รี กับพวก

โจทก์

นาง ถนอมศรี ปัทมะ สังข์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 525

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57 (2)

ขณะโจทก์ที่ 1 เสนอคำฟ้องต่อศาล โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองผู้กระทำละเมิด แม้ภายหลังฟ้องคดีแล้วโจทก์ที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทยกให้โจทก์ที่ 2 อำนาจฟ้องของโจทก์ที่ 1 ที่บริบูรณ์อยู่แล้วยังคงมีผลอยู่ต่อไป ส่วนโจทก์ที่ 2 ผู้รับโอนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้ตามป.วิ.พ. มาตรา 57(2).

โจทก์ที่ 1 ฟ้องว่าโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 325 จำเลยทั้งสองสร้างรั้วโดยปักเสาปูนซีเมนต์และกันด้วยลวดหนามรูกล้าที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกตลอดแนวเป็นเนื้อที่ 5.8 ตารางวา โจทก์บอกกล่าวแล้วขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า สร้างรั้วลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 324 ของจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นางเผติมสุข ศรีวิลาส ร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม โดยอ้างว่าได้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 325 จากโจทก์ที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาตและให้เรียกนางเผติมสุขว่าโจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อรั้วที่สร้างรุกล้ำออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 325 ของโจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองรื้อรั้วที่สร้างรุกล้ำที่ดินโฉนดเลขที่ 325 ของโจทก์ที่ 2

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ขณะที่โจทก์ที่ 1 เสนอคำฟ้องต่อศาลโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 325 ตำบลบางยี่ขัน อำเภอ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตามภาพถ่ายโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 โจทก์ที่ 1 จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองผู้กระทำความผิดต่อโจทก์ที่ 1 ได้ แม้ว่าภายหลังฟ้องคดีแล้วโจทก์ที่ 1 จดทะเบียนยกให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวของโจทก์ที่ 1 ให้แก่โจทก์ที่ 2 อำนาจฟ้องของโจทก์ที่ 1 ที่บริบูรณ์อยู่แล้วยังคงมีผลอยู่ต่อไป ส่วนโจทก์ที่ 2 ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากโจทก์ที่ 1 เป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) ดังนั้นโจทก์ที่ 1 ยังคงมีอำนาจฟ้องต่อไป และศาลอนุญาตให้โจทก์ที่ 2 เข้าเป็นโจทก์ร่วมได้

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ